



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CANDRA EDISON BIN JONI HERIYADI;**
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 06 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. H.M. Muslimin RT. 004 RW. 004 Desa
Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 190/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA EDISON Bin JONI HERIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 338 KUHPidana**, serta sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA EDISON Bin JONI HERIYADI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa **CANDRA EDISON Bin JONI HERIYADI** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek sobek-sobek warna biru.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tampak berkarat dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang gagangnya terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah tongkat rotan berwarna coklat berbentuk L dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam.

Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan hanya membela diri;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM - 21/L.6.13/Eoh. 2/04/2025 tanggal 23 April 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Candra Edison Bin Joni Heriyadi** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 14 Tegal Arum RT. 003 RW. 001 Kel. Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu korban Arizun Alias Semar Bin Hamid. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk Polygon berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kemiling Jln. H.M. Muslimin RT. 004 RW. 004 Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU menuju ke rumah nenek terdakwa yang bernama saksi Maimunah Binti Ibrahim yang berada di Jln. A. Yani Km. 14 Tegal Arum RT. 003 RW. 001 Kel. Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Sesampainya terdakwa di rumah saksi Maimunah Binti Ibrahim lalu terdakwa memarkirkan sepedanya di samping bagian belakang rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melihat korban Arizun Alias Semar Bin Hamid sedang hendak menggoreng ikan di dapur dan saksi Maimunah Binti Ibrahim sedang membersihkan rumah. Diketahui korban Arizun Alias Semar Bin Hamid merupakan anak kandung dari saksi Maimunah Binti Ibrahim yang tinggal dalam satu rumah yang sama.
- Bahwa mengetahui terdakwa datang kerumahnya saksi Maimunah Binti Ibrahim sempat mengajak korban Arizun Alias Semar Bin Hamid untuk pergi dari rumah tersebut, namun saat itu korban Arizun Alias Semar Bin Hamid tidak mau ikut karena hendak memasak ikan, akhirnya saksi Maimunah Binti Ibrahim pergi sendirian kerumah saksi Herdiansyah Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid yang tidak jauh dari rumahnya. Alasan saksi Maimunah Binti Ibrahim mengajak korban Arizun Alias Semar Bin Hamid untuk pergi setelah mengetahui kedatangan terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah membentak bahkan mencekik saksi Maimunah Binti Ibrahim saat datang kerumahnya sehingga saksi Maimunah Binti Ibrahim masih merasa takut.

- Bahwa setelah saksi Maimunah Binti Ibrahim pergi ke rumah saksi Herdiansyah Bin Hamid selanjutnya dirumah milik saksi Maimunah Binti Ibrahim hanya ada tinggal terdakwa dengan korban Arizun Alias Semar Bin Hamid saja dibagian dapur. Kemudian korban Arizun Alias Semar Bin Hamid menyuruh terdakwa untuk pulang dengan berkata "Baleklah sane (pulanglah sana)", tetapi terdakwa tidak mau, lalu korban Arizun Alias Semar Bin Hamid memukul bahu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat rotan berwarna coklat berbentuk L dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang sebelumnya korban Arizun Alias Semar Bin Hamid ambil di atap dapur, lalu terdakwa yang sudah marah karena dipukuli melihat ada 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm berada di rak bawang di ruang dapur rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau itu dengan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban Arizun Alias Semar Bin Hamid yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter sehingga terdakwa dengan korban Arizun Alias Semar Bin Hamid dalam posisi berhadapan lalu terdakwa menarik bahu korban Arizun Alias Semar Bin Hamid dengan menggunakan tangan kirinya sehingga posisi tubuh korban Arizun Alias Semar Bin Hamid membungkuk ke arah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusuk korban Arizun Alias Semar Bin Hamid dengan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah leher bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, punggung sebelah kanan 1 (satu) kali, leher belakang sebelah kiri 3 (tiga) kali, dan kepala belakang bagian bawah 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban Arizun Alias Semar Bin Hamid lalu terdakwa melihat korban Arizun Alias Semar Bin Hamid tersungkur ke lantai dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara keluar melalui pintu depan rumah milik saksi Maimunah Binti Ibrahim, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk Polygon miliknya yang sebelumnya terdakwa letakkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta



di samping bagian belakang rumah saksi Maimunah Binti Ibrahim.

- Bahwa tidak jauh dari rumah saksi Maimunah Binti Ibrahim tersebut ada saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis yang sedang berada di ruang depan rumahnya. Saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis melihat pada saat pertama kali terdakwa datang ke rumah saksi Maimunah Binti Ibrahim, lalu saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis melihat pula saat saksi Maimunah Binti Ibrahim pergi keluar sendirian dari rumahnya menuju ke rumah saksi Herdiansyah Bin Hamid, kemudian saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis juga melihat langsung saat terdakwa keluar dari rumah milik saksi Maimunah Binti Ibrahim dengan tergesa-gesa dan wajah cemas, mengetahui hal itu awalnya saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis menduga ada barang milik korban Arizun Alias Semar Bin Hamid yang dicuri terdakwa sehingga setelah terdakwa pergi saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis berusaha mencoba untuk memeriksa rumah itu, namun pada saat saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis masuk ke dalam rumah tersebut saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis melihat korban Arizun Alias Semar Bin Hamid sudah tergeletak bersimbah darah di lantai ruang dapur. Selanjutnya, saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis memberitahukan kondisi korban Arizun Alias Semar Bin Hamid kepada saksi Maimunah Binti Ibrahim yang saat itu sedang berada di rumah saksi Herdiansyah Bin Hamid. Selanjutnya saksi Herdiansyah Bin Hamid bersama saksi Heriyadi Bin Hamid membawa korban Arizun Alias Semar Bin Hamid ke RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
- Bahwa berdasarkan hasil *VISUM ET REVERTUM* Nomor: 353 / 443 / 75 / XLV / 1.3 / 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Elis Suniarti diperoleh hasil pemeriksaan atas korban Arizun Alias Semar Bin Hamid sebagai berikut :
 - Keadaan Umum : Sadar
 - Keadaan Khusus :
 1. Tampak luka robek pada leher belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai otot.
 2. Tampak luka robek pada leher belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai otot.
 3. Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta



sampai otot.

4. Tampak luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai otot.
5. Tampak luka robek pada punggung kiri 5 jari dibawah luka No. 3 dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi rata, sudut tajam, kedalaman sampai otot.
6. Tampak luka robek pada leher belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai otot.
7. Tampak luka robek pada leher belakang sebelah kiri 1 jari dibawah luka No. 6 dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai rata.
8. Tampak luka robek pada kepala belakang bagian bawah 1 jari diatas luka No. 1 dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai otot.
9. Tampak luka pada leher belakang sebelah kiri 1 jari dibawah luka No. 6 dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, sudut tajam, tepi rata.
10. Tampak bengkak pada dahi dan disertai merah kebiruan dengan ukuran panjang 14 cm, lebar 5 cm.

- Kesimpulan :

1. Diagnosis (sedapat-dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian)
2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam
3. Akibat yang dialami korban : Rawat Inap

- Bahwa setelah sempat menjalani rawat inap selama 8 (delapan) hari korban Arizun Alias Semar Bin Hamid dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2024 jam 02.45 WIB, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445 / 3573 / XLV / 1.3 / 2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Pahala Panusungan Saing, Sp.B.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHPidana

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Candra Edison Bin Joni Heriyadi** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 14 Tegal Arum RT. 003 RW. 001 Kel. Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yaitu korban Arizun Alias Semar Bin Hamid. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk Polygon berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kemiling Jln. H.M. Muslimin RT. 004 RW. 004 Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU menuju ke rumah nenek terdakwa yang bernama saksi Maimunah Binti Ibrahim yang berada di Jln. A. Yani Km. 14 Tegal Arum RT. 003 RW. 001 Kel. Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Sesampainya terdakwa di rumah saksi Maimunah Binti Ibrahim lalu terdakwa memarkirkan sepedanya di samping bagian belakang rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melihat korban Arizun Alias Semar Bin Hamid sedang hendak menggoreng ikan di dapur dan saksi Maimunah Binti Ibrahim sedang membersihkan rumah. Diketahui korban Arizun Alias Semar Bin Hamid merupakan anak kandung dari saksi Maimunah Binti Ibrahim yang tinggal dalam satu rumah yang sama.
- Bahwa mengetahui terdakwa datang kerumahnya saksi Maimunah Binti Ibrahim sempat mengajak korban Arizun Alias Semar Bin Hamid untuk pergi dari rumah tersebut, namun saat itu korban Arizun Alias Semar Bin Hamid tidak mau ikut karena hendak memasak ikan, akhirnya saksi Maimunah Binti Ibrahim pergi sendirian kerumah saksi Herdiansyah Bin Hamid yang tidak jauh dari rumahnya. Alasan saksi Maimunah Binti Ibrahim mengajak korban Arizun Alias Semar Bin Hamid untuk pergi setelah mengetahui kedatangan terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah membentak bahkan mencekik saksi Maimunah Binti Ibrahim saat datang kerumahnya sehingga saksi Maimunah Binti Ibrahim masih merasa takut.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Maimunah Binti Ibrahim pergi ke rumah saksi Herdiansyah Bin Hamid selanjutnya dirumah milik saksi Maimunah Binti Ibrahim hanya ada tinggal terdakwa dengan korban Arizun Alias Semar Bin Hamid saja dibagian dapur. Kemudian korban Arizun Alias Semar Bin Hamid menyuruh terdakwa untuk pulang dengan berkata “Baleklah sane (pulanglah sana)”, tetapi terdakwa tidak mau, lalu korban Arizun Alias Semar Bin Hamid memukul bahu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat rotan berwarna coklat berbentuk L dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang sebelumnya korban Arizun Alias Semar Bin Hamid ambil di atap dapur, lalu terdakwa yang sudah marah karena dipukuli melihat ada 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm berada di rak bawang di ruang dapur rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau itu dengan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban Arizun Alias Semar Bin Hamid yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter sehingga terdakwa dengan korban Arizun Alias Semar Bin Hamid dalam posisi berhadapan lalu terdakwa menarik bahu korban Arizun Alias Semar Bin Hamid dengan menggunakan tangan kirinya sehingga posisi tubuh korban Arizun Alias Semar Bin Hamid membungkuk ke arah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusuk korban Arizun Alias Semar Bin Hamid dengan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah leher bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, punggung sebelah kanan 1 (satu) kali, leher belakang sebelah kiri 3 (tiga) kali, dan kepala belakang bagian bawah 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban Arizun Alias Semar Bin Hamid lalu terdakwa melihat korban Arizun Alias Semar Bin Hamid tersungkur ke lantai dengan posisi tertelungkup, kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara keluar melalui pintu depan rumah milik saksi Maimunah Binti Ibrahim, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk Polygon miliknya yang sebelumnya terdakwa letakkan di samping bagian belakang rumah saksi Maimunah Binti Ibrahim.
- Bahwa tidak jauh dari rumah saksi Maimunah Binti Ibrahim tersebut ada saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis yang sedang berada diruang depan rumahnya. Saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis melihat pada saat pertama kali terdakwa datang ke rumah saksi Maimunah Binti Ibrahim, lalu saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis melihat pula saat saksi Maimunah Binti

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim pergi keluar sendirian dari rumahnya menuju ke rumah saksi Herdiansyah Bin Hamid, kemudian saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis juga melihat langsung saat terdakwa keluar dari rumah milik saksi Maimunah Binti Ibrahim dengan tergesa-gesa dan wajah cemas, mengetahui hal itu awalnya saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis menduga ada barang milik korban Arizun Alias Semar Bin Hamid yang dicuri terdakwa sehingga setelah terdakwa pergi saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis berusaha mencoba untuk memeriksa rumah itu, namun pada saat saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis masuk ke dalam rumah tersebut saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis melihat korban Arizun Alias Semar Bin Hamid sudah tergeletak bersimbah darah di lantai ruang dapur. Selanjutnya, saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis memberitahukan kondisi korban Arizun Alias Semar Bin Hamid kepada saksi Maimunah Binti Ibrahim yang saat itu sedang berada di rumah saksi Herdiansyah Bin Hamid. Selanjutnya, saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis memberitahukan kondisi korban Arizun Alias Semar Bin Hamid kepada saksi Maimunah Binti Ibrahim yang saat itu sedang berada di rumah saksi Herdiansyah Bin Hamid. Selanjutnya saksi Herdiansyah Bin Hamid bersama saksi Heriyadi Bin Hamid membawa korban Arizun Alias Semar Bin Hamid ke RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

- Bahwa berdasarkan hasil *VISUM ET REVERTUM* Nomor: 353 / 443 / 75 / XLV / 1.3 / 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Elis Suniarti diperoleh hasil pemeriksaan atas korban Arizun Alias Semar Bin Hamid sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Sadar
- Keadaan Khusus :
 1. Tampak luka robek pada leher belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai otot.
 2. Tampak luka robek pada leher belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai otot.
 3. Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai otot.
 4. Tampak luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, sudut tajam, tepi rata,



kedalaman sampai otot.

5. Tampak luka robek pada punggung kiri 5 jari dibawah luka No. 3 dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi rata, sudut tajam, kedalaman sampai otot.
6. Tampak luka robek pada leher belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai otot.
7. Tampak luka robek pada leher belakang sebelah kiri 1 jari dibawah luka No. 6 dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai rata.
8. Tampak luka robek pada kepala belakang bagian bawah 1 jari diatas luka No. 1 dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman sampai otot.
9. Tampak luka pada leher belakang sebelah kiri 1 jari dibawah luka No. 6 dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, sudut tajam, tepi rata.
10. Tampak bengkak pada dahi dan disertai merah kebiruan dengan ukuran panjang 14 cm, lebar 5 cm.

- Kesimpulan :

1. Diagnosis (sedapat-dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian)
2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam
3. Akibat yang dialami korban : Rawat Inap

- Bahwa setelah sempat menjalani rawat inap selama 8 (delapan) hari korban Arizun Alias Semar Bin Hamid dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2024 jam 02.45 WIB, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445 / 3573 / XLV / 1.3 / 2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Pahala Panusungan Saing, Sp.B.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Herdiansah Alias Aang Bin Hamid Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan atau pembunuhan yang mengakibatkan Korban Arizun Alias Semar Bin Hamid (Alm) meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.55 WIB Saksi sedang berada dirumah yang beralamatkan di Jalan A Yani 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU yang mana Saksi sedang menemani ibu kandung Saksi yang bernama Saksi Maimunah berada dirumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.35 WIB Saksi berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan A Yani 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU kemudian datanglah Saksi Maimunah kerumah Saksi dan bercerita bahwa Saksi Maimunah ketakutan karena Terdakwa sebelumnya datang kerumah Saksi Maimunah dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda warna biru dan bertemu dengan Saksi Maimunah dan Korban karena sebelumnya pada bulan Maret 2024 Saksi Maimunah pernah di cekik oleh Terdakwa, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.55 WIB datanglah Saksi Albert Suhendra Bin Heri Yulis kerumah Saksi dan Saksi Albert Suhendra Bin Heri Yulis memberitahu Saksi bahwa Korban telah di pukuli oleh Terdakwa di dalam rumah Saksi Maimunah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;
 - Bahwa Saksi melihat Korban telah mengalami luka tusuk dibagian leher belakang sebanyak 7 (tujuh) tusukan dan di punggung belakang mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) tusukan kemudian di rawat di RSUD IBNU SUTOWO BATURAJA dari tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB di RSUD IBNU SUTOWO Korban telah meninggal dunia dan di kebumikan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB di TPU Kota Karang yang beralamatkan di Jalan A Yani Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Timur Kabupaten OKU;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. Saksi Maimunah Binti Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan atau pembunuhan yang mengakibatkan Korban Arizun Alias Semar Bin Hamid (Alm) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah Saksi Jalan A Yani KM 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah Saksi di Jalan A Yani KM 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Terdakwa berkunjung kerumah Saksi selanjutnya Korban mengajak untuk pergi dari rumah karena Saksi ketakutan melihat Terdakwa, namun Korban menolak untuk pergi dari rumah sehingga Saksi pergi sendiri ke rumah Saksi Herdiansah yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa alasan Saksi takut dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi pernah di cekik oleh Terdakwa tanpa sebab sehingga Saksi mengalami trauma ketika melihat Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban yakni Korban adalah anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah cucu Saksi yang mana Terdakwa adalah anak kandung dari anak kandung Saksi bernama Saksi Susilawati;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari rumah Saksi Herdiansah Korban telah mengalami luka tusuk dibagian leher sebanyak 7 (tujuh) tusukan dan di punggung belakang sebanyak 2 (dua) tusukan, setelah mengalami luka tusuk tersebut Korban tidak langsung meninggal dunia tetapi tidak sadarkan diri lagi sehingga kemudian Korban tersebut dibawa ke RSUD IBNU SUTOWO BATURAJA dan setelah dirawat selama 8 (delapan) hari sekira tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 02.30 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD IBNU SUTOWO BATURAJA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Heriadi Bin Hamid M Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan atau pembunuhan yang mengakibatkan Korban Arizun Alias Semar Bin Hamid (Alm) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah korban Jalan A Yani KM 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi melihat Korban telah mengalami luka tusuk dibagian leher belakang sebanyak 7 (tujuh) tusukan dan di punggung belakang mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) tusukan kemudian di rawat di RSUD IBNU SUTOWO BATURAJA dari tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB di RSUD IBNU SUTOWO Korban telah meninggal dunia dan di kebumikan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB di TPU Kota Karang yang beralamatkan di Jalan A Yani Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Timur Kabupaten OKU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

4. Saksi Albet Suhendra Bin Heriyulis Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan atau pembunuhan yang mengakibatkan Korban Arizun Alias Semar Bin Hamid (Alm) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah korban Jalan A Yani KM 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.45 WIB Saksi melihat Terdakwa pergi dari rumah Korban dengan tergesa-gesa, sehingga Saksi curiga mungkin ada barang milik Korban yang dicuri Terdakwa, namun saat Saksi masuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta



kedalam rumah Korban melihat Korban terkapar dalam posisi tertelungkup bersimbah darah;

- Bahwa bila dilihat dari luka yang dialami Korban, Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Korban mengalami luka tusuk akibat senjata tajam dibagian leher belakang sebanyak 7 (tujuh) tusukan dan di punggung belakang sebanyak 2 (dua) tusukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

5. Saksi Susilawati Binti Hamid Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan atau pembunuhan yang mengakibatkan Korban Arizun Alias Semar Bin Hamid (Alm) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah korban Jalan A Yani KM 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban yakni Korban adalah adik kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban tersebut namun menurut keterangan dari adik kandung Saksi yang tinggal didekat rumah orang tua Saksi yakni Saksi Herdiansah menceritakan bahwa awalnya Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda angin miliknya seorang diri dikarenakan ibu Saksi takut ibu Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Herdiansah melalui pintu belakang dan mengajak Korban pergi namun saat itu Korban sedang menggoreng ikan dan menyuruh ibu Saksi pergi duluan sehingga ibu Saksi meninggalkan Korban bersama dengan Terdakwa dirumah namun setelah keponakan Saksi yakni Saksi Albet datang ke rumah orang tua Saksi saat itu melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi sedangkan Korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mengalami luka dibagian leher dan punggung lalu membawa Korban ke rumah sakit namun setelah dirawat selama 1 (satu) minggu Korban meninggal dunia setelah itu Saksi Herdiansah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres OKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis apakah gangguan mental Terdakwa tersebut karena penyakit epilepsi/ayan yang dialaminya namun setiap Terdakwa kambuh dengan epilepsi/ayan sebanyak 7 (tujuh) kali setiap hari anak kandung Saksi tersebut mudah emosi/tempramen kalau keinginannya tidak terpenuhi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 353/443/75/XLV/1.3//2024 tanggal 17 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Elis Suniarti, dr dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban Arizun dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Penderitaan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan;
- Akibat yang dialami oleh Korban : Rawat Inap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap Korban Arizun Alias Semar Bin Hamid (Alm) yang mengakibatkan Korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah korban Jalan A Yani KM 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban yakni Korban adalah paman Terdakwa (kakak kandung dari ibu Terdakwa);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban yaitu dengan cara Terdakwa mengambil pisau di rak bawang di dapur rumah Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saat berhadapan dengan Korban, Terdakwa menarik bahu Korban sehingga Korban tertunduk kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau ke leher bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau dapur yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima saat Korban menyuruh Terdakwa pulang dengan berkata “baleklah sane” sambil memukul bahu sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan sebuah tongkat rotan berwarna coklat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa jawab “nak balek kemano wak, mano ini lah sore”, namun Korban terus menyuruh Terdakwa pulang sambil memukuli bahu kanan Terdakwa dengan tongkat rotan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah Korban yaitu untuk berkunjung dan meminta makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek sobek-sobek warna biru;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tampak berkarat dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tongkat rotan berwarna coklat berbentuk L dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah korban Jalan A Yani KM 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Terdakwa diduga melakukan penusukan kepada Korban Arizun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.35 WIB di rumah korban Jalan A Yani KM 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Saksi Maimunah melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda warna biru, selanjutnya karena ketakutan Saksi Maimunah mengajak Korban untuk pergi dari rumah namun Korban menolak untuk ikut pergi sehingga Saksi Maimunah pergi sendiri kerumah Saksi Herdiansah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban yaitu dengan cara Terdakwa mengambil pisau di rak bawang di dapur rumah Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saat berhadapan dengan Korban, Terdakwa menarik bahu Korban sehingga Korban tertunduk kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau ke leher bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima saat Korban menyuruh Terdakwa pulang dengan berkata “baleklah sane” sambil memukul bahu sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan sebuah tongkat rotan berwarna coklat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa jawab “nak balek kemano wak, mano ini lah sore”, namun Korban terus menyuruh Terdakwa pulang sambil memukuli bahu kanan Terdakwa dengan tongkat rotan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pergi ke rumah Korban yaitu untuk berkunjung dan meminta makan;
- Bahwa Korban mengalami luka tusuk dibagian leher belakang sebanyak 7 (tujuh) tusukan dan di punggung belakang mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) tusukan, kemudian di rawat di RSUD IBNU SUTOWO BATURAJA dari tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB di RSUD IBNU SUTOWO Korban telah meninggal dunia dan di kebumikan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB di TPU Kota Karang yang beralamatkan di Jalan A Yani Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 353/443/75/XLV/1.3//2024 tanggal 17 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Elis Suniarti, dr dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban Arizun dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Penderitaan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan;
 - Akibat yang dialami oleh Korban : Rawat Inap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa **Candra Edison Bin Joni Heriyadi** yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah korban Jalan A Yani KM 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Terdakwa diduga melakukan penusukan kepada Korban Arizun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 15.35 WIB di rumah korban Jalan A Yani KM 14 Tegal Arum Rt/Rw 03/01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Saksi Maimunah melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda warna biru, selanjutnya karena ketakutan Saksi Maimunah mengajak Korban untuk pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah namun Korban menolak untuk ikut pergi sehingga Saksi Maimunah pergi sendiri kerumah Saksi Herdiansah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban yaitu dengan cara Terdakwa mengambil pisau di rak bawang di dapur rumah Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saat berhadapan dengan Korban, Terdakwa menarik bahu Korban sehingga Korban tertunduk kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau ke leher bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima saat Korban menyuruh Terdakwa pulang dengan berkata "baleklah sane" sambil memukul bahu sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan sebuah tongkat rotan berwarna coklat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa jawab "nak balek kemano wak, mano ini lah sore", namun Korban terus menyuruh Terdakwa pulang sambil memukuli bahu kanan Terdakwa dengan tongkat rotan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa pergi ke rumah Korban yaitu untuk berkunjung dan meminta makan;

Menimbang, bahwa Korban mengalami luka tusuk dibagian leher belakang sebanyak 7 (tujuh) tusukan dan di punggung belakang mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) tusukan, kemudian di rawat di RSUD IBNU SUTOWO BATURAJA dari tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 01.30 WIB di RSUD IBNU SUTOWO Korban telah meninggal dunia dan di kuburkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB di TPU Kota Karang yang beralamatkan di Jalan A Yani Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Timur Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 353/443/75/XLV/1.3//2024 tanggal 17 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Elis Suniarti, dr dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban Arizun dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Penderitaan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan;
- Akibat yang dialami oleh Korban : Rawat Inap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terbukti dan terpenuhi, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek sobek-sobek warna biru;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tampak berkarat dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tongkat rotan berwarna coklat berbentuk L dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang secara Hukum karena memiliki akibat yang membahayakan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan alat/sarana untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada rasa penyesalan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Edison Bin Joni Heriyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek sobek-sobek warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tampak berkarat dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang gagangnya terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah tongkat rotan berwarna coklat berbentuk L dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Fidorayuci Wahalindra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

M. Yusuf, S.H.

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22